أساس المسؤولية والجزاء

الهدف: أن تعالج إشكالية أساس المسؤولية والغاية من الجزاء: هل نعاقب المجرم لأنه حرّ أخطأ، أم لأن ظروفاً حتمية دفعته؟ وهل الغاية من العقاب الردع أم الإصلاح؟

الفكرة في سطرين: الموقف العقلاني يؤسس المسؤولية على حرية الإرادة ويجعل العقاب عدلاً، والموقف الوضعي يؤسسها على الحتمية ويجعل الجزاء وقاية وعلاجاً. الإشكال: على أي أساس نقيم الجزاء؟

مقارنة بين الموقفين

المعيار	العقلاني	الوضعي
أساس المسؤولية	حرية الإرادة	الحتمية
محور الجزاء	الفعل (الجريمة)	الفاعل (المجرم)
الغاية	العدل والردع	الوقاية والإصلاح

الشكل 1: الموقف العقلاني يعاقب الفعل الحر، والوضعي يعالج الفاعل الخاضع لأسباب.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المسؤولية:** قدرة الشخص على تحمّل تبعات أفعاله، قد تكون أخلاقية أو قانونية (مدنية وجزائية).
2. **الجزاء:** ما يترتب على الفعل من ثواب أو عقاب.
3. **الموقف العقلاني:** الإنسان عاقل حرّ فهو مسؤول، يرى كانط أن العقاب واجب لأن الجريمة شرّ يستحق الجزاء، ويجب أن يتناسب العقاب مع الجرم.
4. **الموقف الوضعي:** الجريمة نتاج أسباب، يربطها لومبروزو بعوامل وراثية جسمية، ويضيف فيري العوامل الاجتماعية، فالمجرم «مريض» يُعالَج ويُحمى المجتمع منه.
5. **النقد:** العقلانيون أهملوا ظروف الفاعل ودوافعه، والوضعيون ألغوا الحرية فأسقطوا معنى المسؤولية الأخلاقية.
6. **تفريد العقوبة:** مراعاة شخصية المجرم وظروفه عند الحكم (ظروف التخفيف والتشديد).
7. **التركيب:** المسؤولية تقوم على الحرية مع مراعاة الظروف، والجزاء يجمع بين العدل والإصلاح.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. سارقان: الأول سرق ليطعم أطفاله، والثاني سرق بدافع الطمع. **التفسير:** تفريد العقوبة يسمح بتخفيف الحكم على الأول مع بقاء مسؤوليته.

madrasadz.com

2. مراكز إعادة التربية للأحداث. **التفسير:** تطبيق لفكرة الإصلاح والوقاية التي دعا إليها الوضعيون.
3. سؤال: «هل العقاب ضروري لتحقيق العدالة؟» **الحل:** عرض الموقف العقلاني ونقده، ثم الوضعي ونقده، ثم تركيب يجمع العدل والإصلاح.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين المسؤولية الأخلاقية (أمام الضمير) والمسؤولية القانونية (أمام القانون).
- القول إن الوضعيين يرفضون كل تدخل؛ الصحيح أنهم يعوّضون العقاب بالعلاج والوقاية.
- نسيان مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة عند العقلانيين.
- إغفال مفهوم تفريد العقوبة في التركيب.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- العقلانيون: حرية ⇒ مسؤولية ⇒ عقاب عادل (كانط).
- الوضعيون: حتمية ⇒ علاج ووقاية (لومبروزو، فيري).
- العقلاني ينظر إلى الفعل، والوضعي إلى الفاعل.
- التركيب: عدل مع تفريد العقوبة وإصلاح.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com